ZURIAUTO

Vermieterin: Rigitrade AG

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: 01. Oktober 2026 / AK

1 Geltungsbereich und Vertragsbestandteil

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») gelten für sämtliche Fahrzeugmietverträge der Rigitrade AG («Vermieterin») mit natürlichen und juristischen Personen («Mieter»).

1.2 Bestandteil des Mietverhältnisses sind der individuelle Fahrzeugmietvertrag, diese AGB sowie ausdrücklich vereinbarte Zusatzbedingungen und Übergabe- bzw. Rückgabeprotokolle. Bei Widersprüchen gehen individuell vereinbarte Bestimmungen vor, soweit sie ausdrücklich abweichend geregelt sind. Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.

1.3 Die AGB werden dem Mieter vor oder bei Vertragsabschluss zugänglich gemacht. Sie werden Vertragsbestandteil, wenn der Mieter ihnen bei Vertragsschluss wirksam zustimmt. Bei Online-Buchungen muss die Zustimmung vor Abschluss der Buchung ermöglicht und nachvollziehbar dokumentiert werden.

1.4 Besondere Bedingungen für touristische und private Mieten oder für den berufsmässigen Personentransport gelten ergänzend, soweit sie ausdrücklich in den Mietvertrag einbezogen wurden.

1.5 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietvertrag, diese AGB und die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften während der gesamten Mietdauer einzuhalten.

2 Buchung, Vertragsabschluss und Mietdauer

2.1 Der individuelle Mietvertrag legt insbesondere das Mietfahrzeug, den Mietbeginn, das Mietende, den Übergabe- und Rückgabeort, den Mietpreis, die Zahlungsbedingungen, eine allfällige Kaution, die Kilometerregelung sowie den vereinbarten Nutzungszweck fest.

2.2 Eine Buchungsanfrage stellt noch keine verbindliche Zusage der Vermieterin dar, sofern die Buchung nicht ausdrücklich bestätigt oder der Mietvertrag anderweitig wirksam abgeschlossen wurde.

2.3 Die Mietdauer beginnt und endet zu den im Mietvertrag vereinbarten Zeitpunkten. Eine Verlängerung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Vermieterin verbindlich. Eine einseitige Verlängerung durch den Mieter ist ausgeschlossen.

2.4 Stornierungen, Umbuchungen, vorzeitige Rückgaben und allfällige Rückerstattungen richten sich nach den vor Abschluss der Buchung mitgeteilten und vereinbarten Buchungsbedingungen sowie den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen.

2.5 Preise, Zusatzleistungen, Kilometerbegrenzungen, Gebühren, Kautionen und Selbstbehalte werden vor Vertragsschluss bzw. vor verbindlicher Buchung transparent ausgewiesen oder im individuellen Mietvertrag festgehalten. Nicht vereinbarte Zusatzleistungen werden nicht allein aufgrund dieser AGB geschuldet.

3 Identität, Führerausweis und zugelassene Fahrer

3.1 Der Mieter muss vor der Fahrzeugübergabe seine Identität nachweisen und einen für das betreffende Fahrzeug in der Schweiz gültigen Führerausweis vorlegen. Die Vermieterin kann dafür geeignete Identitätsdokumente verlangen, insbesondere einen Reisepass oder eine amtliche Identitätskarte.

3.2 Bei ausländischen Führerausweisen muss der Mieter die schweizerischen Anforderungen an deren Anerkennung erfüllen. Ein internationaler Führerausweis oder eine Übersetzung ist vorzulegen, sofern dies nach den anwendbaren Vorschriften erforderlich ist. Ein internationaler Führerausweis ersetzt den nationalen Führerausweis nicht.

3.3 Der Mieter muss sämtliche im individuellen Mietvertrag oder in den vor der Buchung mitgeteilten Bedingungen festgelegten Mindestalter-, Fahrpraxis- und sonstigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Allfällige Zuschläge oder Einschränkungen für bestimmte Fahrergruppen werden vor Vertragsabschluss offengelegt.

3.4 Das Fahrzeug darf ausschliesslich vom im Mietvertrag bezeichneten Mieter und von ausdrücklich zugelassenen Zusatzfahrern gelenkt werden. Zusatzfahrer müssen vor der Fahrzeugübergabe identifiziert und hinsichtlich ihrer

Fahrberechtigung überprüft worden sein. Die Zustimmung des Mieters allein berechtigt keine weitere Person zum Führen des Fahrzeugs.

3.5 Der Mieter darf das Fahrzeug nicht lenken und keiner Person überlassen, die nicht fahrberechtigt, nicht verkehrstüchtig oder nicht ausdrücklich zugelassen ist.

3.6 Der Mieter informiert die Vermieterin unverzüglich über den Entzug, die Einschränkung oder den Wegfall einer für die Fahrzeugnutzung erforderlichen Fahrberechtigung.

3.7 Die Vermieterin darf die Fahrzeugübergabe verweigern, wenn erforderliche Dokumente fehlen, ungültig oder begründet zweifelhaft sind, Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder konkrete Umstände gegen eine sichere bzw. vertragsgemässe Nutzung sprechen. Gesetzliche Ansprüche bleiben vorbehalten.

4 Zulässige Nutzung und Nutzungsverbote

4.1 Das Fahrzeug darf ausschliesslich für den im individuellen Mietvertrag vereinbarten Zweck genutzt werden. Private Ferien- und Freizeitfahrten sind zulässig, wenn der Mietvertrag eine private Nutzung vorsieht.

4.2 Ein berufsmässiger Personentransport, insbesondere über Vermittlungsplattformen, ist nur zulässig, wenn diese Nutzung im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart ist und sämtliche gesetzlichen, behördlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

4.3 Insbesondere untersagt sind:

a) die Überlassung des Fahrzeugs an nicht zugelassene Fahrer, die unberechtigte Weitergabe oder Untervermietung sowie die Übertragung des Mietvertrags ohne Zustimmung der Vermieterin;
b) die Nutzung für strafbare Handlungen oder sonstige rechtswidrige Zwecke;
c) das Führen unter Alkohol-, Drogen- oder sonstigem fahruntüchtig machendem Einfluss;
d) Rennen, motorsportliche Veranstaltungen, Fahrschulungen, Testfahrten oder gewerbliche Gütertransporte, sofern diese Nutzung nicht ausdrücklich vereinbart wurde;
e) eine Überladung, die Überschreitung der zulässigen Sitzplatz- oder Gewichtsgrenzen sowie eine Nutzung entgegen den Herstellervorgaben;
f) Rauchen und Dampfen im Fahrzeug, einschliesslich der Verwendung von E-Zigaretten;
g) die Manipulation, Entfernung, Beschädigung oder unbefugte Deaktivierung von GPS-, Ortungs- oder sonstigen Sicherheitseinrichtungen;
h) die Nutzung des Fahrzeugs trotz eines erkennbaren sicherheitsrelevanten Defekts oder einer Warnmeldung, bei der eine Weiterfahrt nicht sicher oder nicht vertretbar ist;
i) die Nutzung ausserhalb des vereinbarten Gebiets oder die grenzüberschreitende Nutzung entgegen Ziffer 5.

4.4 Der Mieter hat das Fahrzeug sorgfältig, verkehrssicher und gemäss den Herstellerangaben zu benutzen. Er darf keine eigenmächtigen technischen Veränderungen vornehmen.

4.5 Bei einer wesentlichen Vertragsverletzung kann die Vermieterin den Mietvertrag nach Massgabe des anwendbaren Rechts beenden und die Rückgabe des Fahrzeugs verlangen. Soweit angemessen und erforderlich, kann sie eine Frist zur Behebung der Vertragsverletzung setzen. Bei schwerwiegenden oder dringlichen Umständen bleiben gesetzlich zulässige sofortige Massnahmen vorbehalten.

5 Fahrten ins Ausland und geografische Beschränkungen

5.1 Fahrten ins Ausland sind nur in Länder zulässig, die von der Vermieterin für das konkrete Fahrzeug und Mietverhältnis ausdrücklich freigegeben wurden. Die freigegebenen Länder sind im Mietvertrag, in der Buchungsbestätigung oder in einer ausdrücklich einbezogenen Länderliste festzuhalten.

5.2 Der Mieter hat vor Reiseantritt zu prüfen, ob die erforderlichen Fahrzeugdokumente, Versicherungsdeckungen, Einreisevoraussetzungen und gegebenenfalls Pannenhilfeleistungen für die geplanten Länder gültig sind. Er muss sämtliche dort anwendbaren Verkehrs- und sonstigen gesetzlichen Vorschriften beachten.

5.3 Die Einreise in nicht freigegebene Länder sowie jede Nutzung, die den Versicherungsschutz gefährdet oder verletzt, ist untersagt.

5.4 Der Mieter trägt die ihm zurechenbaren Maut-, Vignetten-, Park- und sonstigen nutzungsbedingten Strassengebühren.

6 Mietpreis, Kilometer, Treibstoff und Ladung

6.1 Der Mietpreis, eine allfällige Kilometerbegrenzung, der Preis für Mehrkilometer, die Treibstoff- oder Ladezustandsregelung sowie allfällige Zusatzleistungen ergeben sich aus dem individuellen Mietvertrag oder den vor der Buchung ausdrücklich vereinbarten Preisbedingungen.

6.2 Soweit nichts anderes vereinbart wurde, trägt der Mieter die während der Mietdauer anfallenden Treibstoff- und Ladekosten. Das Fahrzeug ist mit dem vereinbarten Treibstoff- bzw. Ladezustand zurückzugeben.

6.3 Fehlender Treibstoff oder Ladestand, Mehrkilometer und vereinbarte Zusatzleistungen dürfen nur nach den zuvor mitgeteilten, vereinbarten und gesetzlich zulässigen Preisen verrechnet werden.

6.4 Der Mieter ist verpflichtet, den für das Fahrzeug vorgeschriebenen Treibstoff zu verwenden und die Bedienungs- und Ladehinweise des Herstellers einzuhalten. Schäden infolge eines falschen Treibstoffs, unsachgemässer Bedienung oder vertragswidriger Nutzung trägt der Mieter, soweit er dafür nach Gesetz und Vertrag haftet.

6.5 Parkgebühren, Mautgebühren, Vignetten, Verkehrsgebühren und sonstige nutzungsbedingte Kosten trägt der Mieter, soweit sie während seiner Mietdauer entstehen und ihm rechtlich zuzurechnen sind.

7 Unterhalt, Wartung, Schäden und Reinigung

7.1 Die Vermieterin trägt grundsätzlich die Kosten regulärer planmässiger Wartungsarbeiten, des üblichen saisonalen Reifenwechsels, der Motorfahrzeugsteuer sowie der von ihr vereinbarten Motorfahrzeughaftpflichtversicherung.

7.2 Gewöhnliche mechanische Reparaturen und technische Defekte, die der Mieter nicht schuldhaft verursacht hat, gehen grundsätzlich zulasten der Vermieterin, vorbehaltlich der vereinbarten Vertragsbedingungen und zwingender gesetzlicher Rechte.

7.3 Der Mieter hat vor Fahrtantritt und während der Mietdauer im Rahmen des Zumutbaren auf offensichtliche Mängel, Warnmeldungen, Reifenschäden und andere sicherheitsrelevante Auffälligkeiten zu achten.

7.4 Bei einer sicherheitsrelevanten Warnmeldung oder einem erheblichen Defekt hat der Mieter die Fahrt an einem sicheren Ort zu unterbrechen und die Vermieterin unverzüglich zu informieren. Eine Weiterfahrt ist nur zulässig, wenn sie nach den Umständen sicher und vertretbar ist oder entsprechend autorisiert wurde.

7.5 Der Mieter darf Reparaturen grundsätzlich nur nach vorheriger Zustimmung der Vermieterin veranlassen. Ausgenommen sind notwendige Sofortmassnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Vermeidung eines erheblichen weiteren Schadens, wenn eine rechtzeitige Kontaktaufnahme nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Belege sind aufzubewahren. Für Pannen- und Abschleppdienste gilt ergänzend Ziffer 9.

7.6 Reifen- und Felgenschäden:

Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug mit der gebotenen Sorgfalt zu führen und insbesondere Schäden an Reifen und Felgen zu vermeiden. Dazu gehört insbesondere, Trottoir- und Bordsteinkanten nicht unsachgemäss anzufahren oder zu überfahren sowie Hindernisse mit der gebotenen Vorsicht zu passieren.

Verursacht der Mieter schuldhaft einen Reifen- oder Felgenschaden, insbesondere einen Einstich, Schnitt, Riss, Flankenschaden oder sonstigen Beschädigungsschaden, haftet er im gesetzlich zulässigen Umfang für die daraus entstehenden Kosten.

Bei einem vom Mieter schuldhaft verursachten Reifenschaden werden die effektiven Kosten für die erforderliche Reifenreparatur bzw. den erforderlichen Reifenwechsel einschliesslich Montage verrechnet, mindestens jedoch CHF 100.00 pro beschädigtem Reifen. Sofern eine Reparatur nicht fachgerecht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, werden die effektiven Kosten für den erforderlichen Ersatz des beschädigten Reifens bzw. der beschädigten Felge einschliesslich der erforderlichen Montage verrechnet. Der Ersatz beider Reifen derselben Achse kann zusätzlich verrechnet werden, sofern dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften, des tatsächlichen Zustands der Reifen oder verbindlicher Herstellervorgaben erforderlich ist.

Darüber hinaus haftet der Mieter im gesetzlich zulässigen Umfang für einen durch den Schaden verursachten, tatsächlichen und nachweisbaren Mietausfall sowie für weitere unmittelbar verursachte und angemessene Kosten, soweit diese nicht bereits durch die vorgenannten Beträge abgegolten sind.

Die Haftung setzt voraus, dass der Schaden dem Mieter rechtlich zugerechnet werden kann. Nicht vom Mieter zu vertretende Schäden, insbesondere Materialfehler oder unvermeidbare Fremdeinwirkungen, bleiben ausgenommen.

7.7 Das Fahrzeug ist in ordentlichem Zustand zurückzugeben. Normale, vertragsgemässe Abnutzung gilt nicht als

Schaden.

7.8 Bei übermässiger oder vertragswidriger Verschmutzung, insbesondere durch starke Gerüche, Tierhaare, Rauchspuren, Flüssigkeitsverschüttungen oder sonstige Verschmutzungen, die eine professionelle Spezialreinigung erfordern, kann die Vermieterin die tatsächlich angefallenen, angemessenen Reinigungskosten verrechnen. Eine Mindestpauschale von CHF 150.00 gilt nur, sofern sie vor Vertragsabschluss vereinbart wurde und im konkreten Fall angemessen und rechtlich zulässig ist.

7.9 Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Fahrzeugschlüsseln, Fahrzeugausweis, Kontrollschildern, Ladekarten oder anderem überlassenem Zubehör sind unverzüglich zu melden. Der Mieter haftet im gesetzlich zulässigen Umfang für erforderliche und angemessene Ersatzbeschaffungs- und Wiederherstellungskosten, soweit er dafür verantwortlich ist.

8 Versicherung, Selbstbehalt und Haftung

8.1 Der im Mietvertrag ausdrücklich bezeichnete Versicherungsschutz und die massgeblichen Versicherungsbedingungen sind für den Umfang der Deckung massgeblich. Die Vermieterin informiert den Mieter vor Vertragsabschluss über den vereinbarten Versicherungsschutz, einen allfälligen Selbstbehalt und wesentliche Ausschlüsse.

8.2 Eine Deckung für berufsmässigen Personentransport oder andere besondere Nutzungsarten besteht nur, wenn sie für den konkreten Einsatzzweck tatsächlich vereinbart und versichert ist. Der Mieter darf das Fahrzeug nicht entgegen den vereinbarten Versicherungsbedingungen verwenden.

8.3 Der Mieter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen und dem wirksam vereinbarten Mietvertrag insbesondere für:

a) Schäden am Mietfahrzeug, die er schuldhaft verursacht hat oder für die er gesetzlich einzustehen hat;
b) einen vereinbarten Versicherungs-Selbstbehalt, soweit dieser nach dem Mietvertrag geschuldet ist und ein entsprechendes, vom Mieter zu vertretendes Schadenereignis vorliegt;
c) nicht gedeckte Schäden und Kosten, soweit diese dem Mieter rechtlich zurechenbar sind;
d) Verkehrsverstösse, Bussen und sonstige Sanktionen, soweit diese durch sein Verhalten verursacht wurden und ihm rechtlich auferlegt werden können;
e) berechtigte Ansprüche Dritter, soweit der Mieter dafür gesetzlich haftet.

8.4 Eine Haftung für Totalschaden, Nutzungsausfall, Mietausfall oder sonstige Folgeschäden besteht nur, soweit die jeweiligen Voraussetzungen nach Gesetz und Vertrag erfüllt sind, ein ersatzfähiger Schaden nachgewiesen ist und keine doppelte Entschädigung erfolgt.

8.5 Die Haftung der Vermieterin richtet sich nach dem anwendbaren Recht. Haftungsbeschränkungen gelten nur im gesetzlich zulässigen Umfang. Insbesondere bleiben zwingende Haftungsvorschriften und die gesetzlichen Regeln über vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten vorbehalten.

8.6 Der Mieter hat zumutbare Massnahmen zur Verhinderung und Begrenzung von Schäden zu treffen, den Versicherungsschutz nicht zu gefährden und an der Schadenabwicklung mitzuwirken. Die Melde- und Mitwirkungspflichten gemäss Ziffer 9 bleiben vorbehalten.

9 Unfall, Panne, Erreichbarkeit und Schadenmanagement

9.1 Allgemeine Erreichbarkeit des Mieters:

Der Mieter ist verpflichtet, während der Mietdauer unter der von ihm angegebenen Mobiltelefonnummer erreichbar zu sein und sicherzustellen, dass sein Mobiltelefon ausreichend geladen und für eingehende Anrufe und Nachrichten empfangsbereit ist.

Im Falle einer Panne, eines Unfalls, eines technischen Defekts oder eines sonstigen Fahrzeugproblems hat der Mieter sein Mobiltelefon, soweit sicher und zumutbar, so einzustellen, dass Anrufe und Nachrichten der Vermieterin zuverlässig wahrgenommen werden können. Insbesondere sind der Stummmodus und Funktionen wie «Bitte nicht stören» vorübergehend zu deaktivieren, soweit diese die Erreichbarkeit beeinträchtigen.

Der Mieter hat Rückrufversuche der Vermieterin unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Minuten nach Kenntnisnahme des Rückrufversuchs, zu beantworten. Dies gilt grundsätzlich auch zwischen 00:00 und 07:00 Uhr, sofern keine berechtigten Hinderungsgründe vorliegen. Die Sicherheit des Mieters und Dritter sowie zwingende gesetzliche Vorschriften haben jederzeit Vorrang.

9.2 Vorgehen bei Pannen und technischen Defekten:

Bei einer Panne, einer Warnmeldung oder einem technischen Defekt hat der Mieter das Fahrzeug unverzüglich an

einem sicheren Ort anzuhalten, die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen zu treffen und die Vermieterin telefonisch zu informieren. Die Anweisungen der Vermieterin sind zu befolgen, soweit diese rechtmässig, zumutbar und sicher sind.

Ist die Vermieterin telefonisch nicht erreichbar, hat der Mieter grundsätzlich mindestens 15 Minuten auf einen Rückruf zu warten, sofern dies angesichts der konkreten Situation sicher und zumutbar ist. Während dieser Zeit hat der Mieter der Vermieterin zusätzlich eine WhatsApp-Nachricht mit der Bitte um Rückruf, einer kurzen Beschreibung des Problems und dem Standort des Fahrzeugs zu senden.

Während der Wartezeit hat der Mieter für einen Rückruf erreichbar zu bleiben und unnötige Telefonate zu vermeiden. Soweit technisch möglich und zumutbar, hat er eine aktive Mailbox sowie Rufumleitungen, die eine unmittelbare Erreichbarkeit verhindern, vorübergehend zu deaktivieren. Die hierfür erforderlichen Einstellungen richten sich nach den Möglichkeiten und Anweisungen des jeweiligen Mobilfunkanbieters.

Die Wartepflicht gilt nicht, wenn sofortige Massnahmen zur Gefahrenabwehr, zur Sicherung der Unfallstelle oder zur Vermeidung erheblicher Folgeschäden erforderlich sind.

9.3 Besondere Vorgehensweise bei Unfällen zwischen 00:00 und 07:00 Uhr:

Bei einem Verkehrsunfall zwischen 00:00 und 07:00 Uhr hat der Mieter zusätzlich zu den allgemeinen Melde- und Mitwirkungspflichten die nachfolgenden Schritte einzuhalten, soweit dies angesichts der konkreten Situation sicher und möglich ist.

9.3.1 Unfallstelle sichern und Unfallprotokoll erstellen: Der Mieter hat das Fahrzeug an einem sicheren Ort anzuhalten, die Unfallstelle abzusichern und erforderliche Erste-Hilfe- oder Notfallmassnahmen einzuleiten. Bei Verletzten oder unmittelbarer Gefahr sind unverzüglich die zuständigen Notdienste zu verständigen. Soweit möglich und sicher, hat der Mieter gemeinsam mit den beteiligten Unfalllenkern ein Unfallprotokoll aufzunehmen. Dabei sind insbesondere die Personalien und Kontaktdaten der Beteiligten, die Kontrollschilder, die Versicherungsangaben sowie die für die Dokumentation des Unfallhergangs erforderlichen Informationen festzuhalten.

9.3.2 Polizei verständigen: Bei Unfällen zwischen 00:00 und 07:00 Uhr hat der Mieter grundsätzlich die Polizei unter 117 zu kontaktieren, den Unfall zu melden und sich nach dem weiteren Vorgehen zu erkundigen. Gesetzliche Meldepflichten und polizeiliche Anweisungen sind einzuhalten. Bei Verletzten oder akuter Gefahr sind die zuständigen Notdienste unverzüglich zu alarmieren.

9.3.3 Fotos und Beweissicherung: Der Mieter hat unmittelbar nach dem Unfall, sofern dies gefahrlos möglich ist, aussagekräftige Fotos zur Dokumentation aufzunehmen. Diese sollen insbesondere Folgendes zeigen: die Kontrollschilder sämtlicher beteiligter Fahrzeuge; die Position und Stellung der Fahrzeuge zueinander sowie ihre Lage auf der Unfallstelle; sämtliche sichtbaren Schäden am Mietfahrzeug und an den beteiligten Fahrzeugen; die Unfallstelle, relevante Verkehrssignale und sonstige für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wichtige Umstände. Die Fotos und das Unfallprotokoll sind der Vermieterin so schnell wie möglich, vorzugsweise per WhatsApp, zu übermitteln.

9.3.4 Vermieterin und Pannenhilfe kontaktieren: Nach der Sicherung der Unfallstelle und der erforderlichen Unfallaufnahme hat der Mieter erneut die Vermieterin zu kontaktieren. Ist diese nicht erreichbar oder wird Pannenhilfe benötigt, hat der Mieter die nachfolgende Pannenhilfe zu kontaktieren:

- Pannenhilfe-Telefonnummer: 058 275 27 27
- Versicherungs-/Vertragsnummer: 6010 6169 937
- Vertragsname: Katamesh

Der Mieter hat der Pannenhilfe seine Mobiltelefonnummer, den möglichst genauen Standort des Fahrzeugs sowie eine kurze Beschreibung des Unfalls und des Fahrzeugzustands mitzuteilen. Die Vertragsnummer und der Vertragsname sind zur Identifikation des Vertrags anzugeben. Der Mieter hat die Anweisungen der Pannenhilfe zu befolgen. Nach Übermittlung der erforderlichen Angaben kann er das Gespräch beenden und hat anschliessend an einem sicheren Ort auf die Unterstützung zu warten. Er muss telefonisch erreichbar bleiben, bis die Angelegenheit geklärt ist oder die Hilfe eingetroffen ist.

9.3.5 Weitere Massnahmen und Dokumentation: Der Mieter hat alle relevanten Informationen, Fotos, Unfallprotokolle, Polizeireferenznummern und Belege aufzubewahren und der Vermieterin auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Notwendige Sofortmassnahmen zur Gefahrenabwehr, zur Sicherung des Fahrzeugs oder zur Vermeidung erheblicher Folgeschäden bleiben jederzeit vorbehalten. Der Mieter hat die Vermieterin über solche Massnahmen so schnell wie möglich zu informieren.

9.4 Beauftragung von Abschleppdiensten, Pannendiensten und Werkstätten:

Der Mieter darf ohne vorherige ausdrückliche telefonische oder schriftliche Freigabe der Vermieterin grundsätzlich

keinen Abschleppdienst, Pannendienst oder eine Werkstatt im Namen oder auf Kosten der Vermieterin beauftragen.

Diese Einschränkung gilt nicht, wenn sofortige Massnahmen zur Abwehr einer Gefahr für Personen, zur Sicherung des Fahrzeugs oder zur Vermeidung erheblicher Folgeschäden erforderlich sind und die Vermieterin trotz angemessener Kontaktversuche nicht rechtzeitig erreichbar ist. In solchen Fällen darf der Mieter die erforderlichen und verhältnismässigen Massnahmen veranlassen. Er hat die Vermieterin so schnell wie möglich zu informieren und die getroffenen Massnahmen sowie die entstandenen Kosten zu dokumentieren.

Soweit es die konkrete Situation zulässt, hat der Mieter vor einer Beauftragung die Zustimmung der Vermieterin abzuwarten. Eine Beauftragung ohne vorherige Zustimmung begründet für sich allein keinen automatischen Anspruch auf Kostenübernahme durch die Vermieterin.

9.5 Kostenfolgen bei vertragswidriger Beauftragung Dritter:

Veranlasst der Mieter entgegen den vorstehenden Bestimmungen ohne erforderliche Freigabe der Vermieterin Leistungen eines Abschleppdienstes, Pannendienstes oder einer Werkstatt, hat er die dadurch verursachten Kosten zu tragen, soweit diese auf einer ihm zurechenbaren Vertragsverletzung beruhen und ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen auferlegt werden können.

Die Kosten können insbesondere Abschlepp-, Anfahrts-, Diagnose-, Reparatur- und Nebenkosten umfassen, sofern sie tatsächlich angefallen, angemessen und nachgewiesen sind. Die Kostenübernahme durch die Vermieterin richtet sich nach dem Mietvertrag, den anwendbaren Versicherungsbedingungen und den gesetzlichen Bestimmungen. Eine doppelte Verrechnung derselben Kosten oder desselben Schadens unter verschiedenen Positionen ist ausgeschlossen.

9.6 Unfall, Diebstahl und sonstige Schadenmeldung:

Bei einem Unfall hat der Mieter die Unfallstelle zu sichern, erforderlichenfalls Verletzten Hilfe zu leisten und den Rettungsdienst über die Notrufnummer 144 zu alarmieren. Die Polizei ist zu verständigen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder aufgrund der Umstände erforderlich ist. Für Unfälle zwischen 00:00 und 07:00 Uhr gilt ergänzend Ziffer 9.3.

Soweit möglich und gefahrlos, hat der Mieter die Angaben der Beteiligten und Zeugen, Kontrollschilder, Versicherungsinformationen, Fotos der Schäden und Unfallstelle sowie einen Unfallbericht zu sichern.

Der Mieter darf ohne entsprechende Berechtigung kein Schuldanerkenntnis abgeben und keine verbindlichen Vergleiche über Schadenersatzansprüche abschliessen.

Jeder Unfall, Schaden, Diebstahl, Verlust oder sonstige versicherungsrelevante Vorfall ist der Vermieterin unverzüglich, möglichst innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme, zu melden. Ist dies aufgrund von Verletzungen, behördlichen Massnahmen oder anderen wichtigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar, ist die Meldung nach Wegfall des Hindernisses unverzüglich nachzuholen.

Der Mieter hat bei der Abklärung und Regulierung des Schadens vollständig und wahrheitsgemäss mitzuwirken sowie erforderliche und rechtmässig verlangte Unterlagen bereitzustellen.

9.7 Schadenminderung, Mitwirkung und Sicherheit:

Der Mieter ist verpflichtet, zumutbare Massnahmen zur Begrenzung von Schäden und Kosten zu treffen und bei der Abklärung und Bearbeitung eines Pannen- oder Schadenfalls angemessen mitzuwirken.

Der Mieter hat sämtliche verfügbaren Rechnungen, Belege, Fotos, Unfallprotokolle und sonstigen relevanten Unterlagen aufzubewahren und der Vermieterin auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

Keine Bestimmung dieser Ziffer verpflichtet den Mieter, sich selbst oder Dritte zu gefährden, notwendige Erste-Hilfe-Massnahmen zu verzögern oder gesetzliche Pflichten zu verletzen. Gesetzliche Meldepflichten, polizeiliche Anweisungen und zwingende gesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.

10 Rückgabe, Übergabeprotokoll und Ersatzfahrzeug

10.1 Das Fahrzeug ist am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Zeitpunkt mit sämtlichen Schlüsseln, Dokumenten und Zubehör zurückzugeben.

10.2 Bei Übergabe und Rückgabe sollen Fahrzeugzustand, vorhandene Schäden, Kilometerstand, Treibstoff- oder Ladezustand und Zubehör in einem Protokoll festgehalten werden. Fotos können ergänzend als Beweismittel dienen.

10.3 Der Mieter hat erkennbare Schäden oder Abweichungen bei der Übernahme unverzüglich zu melden. Eine unterlassene Meldung allein begründet nicht automatisch die Haftung des Mieters für einen Schaden, dessen

Verursachung durch ihn nicht nachgewiesen werden kann. Die gesetzlichen Beweislastregeln bleiben vorbehalten.

10.4 Bei der Rückgabe festgestellte neue Schäden sind zu dokumentieren und dem Mieter zeitnah mitzuteilen. Die Verantwortlichkeit des Mieters richtet sich nach Gesetz und Vertrag.

10.5 Eine verspätete Rückgabe ist der Vermieterin unverzüglich mitzuteilen. Eine Verlängerung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung verbindlich. Bei unberechtigter verspäteter Rückgabe kann die Konventionalstrafe gemäss Ziffer 11 sowie ein gesetzlich geschuldeter weiterer Schadenersatz verlangt werden. Eine doppelte Entschädigung desselben Schadens ist ausgeschlossen.

10.6 Bei einer unverschuldeten Panne oder einem technischen Defekt bemüht sich die Vermieterin, nach Verfügbarkeit ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bereitzustellen. Ein genereller Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug besteht nur, soweit er ausdrücklich vereinbart oder gesetzlich geschuldet ist. Zwingende gesetzliche Rechte des Mieters bleiben vorbehalten.

10.7 Die Rückgabe gilt als erfolgt, wenn das Fahrzeug und die überlassenen Gegenstände der Vermieterin oder einer von ihr autorisierten Person tatsächlich übergeben wurden oder die Vermieterin die Rückgabe anderweitig bestätigt hat.

11 Konventionalstrafen und Unkostenpauschalen

11.1 Für die nachfolgend aufgeführten schuldhaften Vertragsverletzungen bzw. Schadenfälle können, sofern die jeweiligen gesetzlichen und vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind, folgende Konventionalstrafen bzw. Mindestpauschalen vereinbart werden:

Vertragsverletzung / Schadenfall	Konventionalstrafe / Pauschale
Unberechtigte verspätete Rückgabe, pro angefangenem Kalendertag	CHF 100.00
Wesentliche, schuldhafte Falschangabe zur Wohn- oder Zustelladresse, sofern sie für den Vertragsabschluss oder die Durchsetzung von Ansprüchen erheblich ist	CHF 500.00
Überlassung des Fahrzeugs an einen nicht zugelassenen Fahrer	CHF 500.00
Rauchen oder Dampfen im Fahrzeug	CHF 250.00
Vorsätzliche oder schuldhafte Manipulation, Entfernung oder unbefugte Deaktivierung des GPS- oder Ortungssystems	CHF 800.00
Schuldhafte, wesentliche Verletzung der Unfallmeldepflicht	CHF 500.00
Schuldhaft verursachter Reifen- oder Felgenschaden (z. B. Trottoirkantenkontakt, Schnitt, Riss oder unsachgemässe Handhabung)	Mindestens CHF 100.00 (zzgl. effektiver Ersatzkosten & Mietausfall gemäss Ziff. 7.6)

11.2 Die Konventionalstrafen gelten nur, wenn die jeweilige Vertragsverletzung und die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Sie ersetzen nicht die Pflicht, eine Vertragsverletzung zu beenden oder das Fahrzeug zurückzugeben.

11.3 Übermässig hohe Konventionalstrafen können durch das zuständige Gericht nach Art. 163 Abs. 3 OR herabgesetzt werden.

11.4 Ein weitergehender nachgewiesener Schadenersatz bleibt im Rahmen des anwendbaren Rechts, insbesondere Art. 161 Abs. 2 OR, vorbehalten. Zahlungen und Entschädigungen werden so angerechnet, dass derselbe Schaden nicht doppelt ersetzt wird.

12 Kaution, Zahlungsrückstand und Gebühren

12.1 Höhe, Zahlungsart und Zeitpunkt der Kaution sowie die akzeptierten Zahlungsmittel werden vor Vertragsabschluss im individuellen Mietvertrag oder in den Buchungsbedingungen festgelegt.

12.2 Die Kaution dient der Sicherung berechtigter Forderungen aus dem Mietverhältnis. Nachweislich geschuldete und fällige Beträge dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang verrechnet werden. Die Vermieterin informiert den Mieter nachvollziehbar über solche Verrechnungen.

12.3 Sind bei der Rückgabe konkrete Ansprüche oder behördliche Anfragen (z. B. angekündigte Bussen, Radar-Fotos oder Halterauskünfte) erkennbar, die noch nicht abschliessend beziffert werden können, darf ein der erwarteten Forderung entsprechender Teilbetrag der Kaution bis zur vollständigen Klärung und Begleichung zurückbehalten werden. Ein unbestrittener Restbetrag wird fristgerecht zurückbezahlt.

12.4 Frist für die Kautionsrückzahlung:

Die Rückzahlung der Kaution erfolgt frühestens nach 5 und spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach ordnungsgemässer Rückgabe des Fahrzeugs. Diese Frist dient insbesondere der Überprüfung und Abwicklung nachträglich eingehender Forderungen, wie etwa Verkehrs- und Ordnungsbussen (z. B. Geschwindigkeits- oder Rotlichtübertretungen / Radarfotos), Mautgebühren oder verdeckten Schäden, die zum Zeitpunkt der Fahrzeugrückgabe noch nicht bekannt waren. Die tatsächliche Gutschriftzeit auf dem Konto oder der Kreditkarte des Mieters kann je nach Zahlungsdienstleister variieren.

12.5 Bei Zahlungsverzug kann die Vermieterin die gesetzlich zulässigen Mahn-, Inkasso- und Betreibungsschritte einleiten. Die nachfolgenden Gebühren dürfen nur erhoben werden, soweit sie vor Vertragsabschluss wirksam vereinbart wurden und im konkreten Fall gesetzlich zulässig und angemessen sind:

Leistung	Gebühr
Bearbeitung einer Verkehrsbusse oder behördlichen Anfrage	CHF 20.00
Mahnung bei Zahlungsverzug	CHF 20.00
Interner administrativer Aufwand im Zusammenhang mit der Einleitung einer Betreibung	CHF 80.00
Organisation einer erforderlichen Fahrzeugrückholung	Mindestens CHF 400.00
Verwahrung des Fahrzeugs	CHF 50.00 pro Tag

12.6 Gebühren nach Ziffer 12.5 werden nur im zulässigen Umfang verrechnet. Soweit tatsächlicher Aufwand oder Kosten Dritter geltend gemacht werden, sind sie auf Nachfrage nachvollziehbar zu belegen. Amtliche Gebühren und externe Kosten werden von internen Bearbeitungsgebühren unterschieden. Zusätzliche externe Kosten dürfen nur verrechnet werden, wenn sie tatsächlich angefallen, rechtlich zurechenbar und ersatzfähig sind.

12.7 Eine mehrfache Belastung desselben Aufwands oder Schadens unter verschiedenen Gebühren- oder Schadenersatzpositionen ist ausgeschlossen.

13 Fahrzeugrückforderung und rechtliche Schritte

13.1 Nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer oder nach wirksamer Beendigung des Mietvertrags hat der Mieter das Fahrzeug fristgerecht zurückzugeben.

13.2 Erfolgt die Rückgabe nicht, kann die Vermieterin die Rückgabe verlangen und, soweit erforderlich, eine angemessene Frist setzen. Bei Dringlichkeit oder konkreter Gefährdung des Fahrzeugs bleiben unmittelbar zulässige rechtliche Massnahmen vorbehalten.

13.3 Angemessene und nachgewiesene Kosten der Fahrzeugrückholung können dem Mieter auferlegt werden, soweit dieser die Rückholung schuldhaft verursacht hat und eine gesetzliche oder wirksam vereinbarte vertragliche Grundlage besteht.

13.4 Bei erheblichem Zahlungsverzug, unberechtigter Weitergabe, Manipulation von Sicherheitseinrichtungen oder sonstigen wesentlichen Vertragsverletzungen kann die Vermieterin geeignete, verhältnismässige und gesetzlich zulässige Massnahmen zur Sicherung und Rückforderung des Fahrzeugs ergreifen.

13.5 Die Vermieterin kann bei ausbleibender Rückgabe oder anderen erheblichen Vertragsverletzungen ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen und gegebenenfalls die zuständigen Behörden informieren. Eine verspätete Rückgabe oder sonstige Vertragsverletzung stellt nicht automatisch eine Straftat dar.

14 GPS-Tracking, Fahrzeugortung und Fernstilllegung

14.1 Das Fahrzeug kann mit einem GPS-Ortungs- oder Flottenmanagementsystem ausgestattet sein. Standort- und Fahrzeugdaten dürfen für rechtmässige und verhältnismässige Zwecke bearbeitet werden, insbesondere zur Diebstahlprävention, zum Flottenmanagement, zur Fahrzeugsicherung und zur berechtigten Fahrzeugrückforderung.

14.2 Die Vermieterin informiert den Mieter in einer zugänglichen Datenschutzerklärung über die wesentlichen Aspekte der Datenbearbeitung, insbesondere die Zwecke, die betroffenen Datenkategorien, Empfänger, Aufbewahrungsdauer oder deren Kriterien sowie die verfügbaren Datenschutzrechte.

14.3 Standortdaten werden nur so lange aufbewahrt und nur denjenigen Personen zugänglich gemacht, wie dies für die genannten Zwecke erforderlich und rechtlich zulässig ist. Eine Weitergabe erfolgt nur auf einer zulässigen

Rechtsgrundlage.

14.4 Der Mieter darf Ortungs- und Sicherheitseinrichtungen weder manipulieren noch entfernen, beschädigen oder unbefugt deaktivieren. Störungen sind der Vermieterin unverzüglich mitzuteilen.

14.5 Eine technische Fernstilllegung darf nur erfolgen, wenn sie im konkreten Fall gesetzlich zulässig, erforderlich und verhältnismässig ist. Sie darf insbesondere nicht während der Fahrt oder in einer Situation erfolgen, in der sie den Fahrer, Insassen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte. Die Rückforderung des Fahrzeugs hat auf rechtmässigem Weg zu erfolgen.

14.6 Die Haftung im Zusammenhang mit Ortung, Fernstilllegung oder Fahrzeugrückforderung richtet sich nach dem anwendbaren Recht. Zwingende Haftungsbestimmungen bleiben vorbehalten.

15 Identität, Angaben und Mitwirkungspflichten

15.1 Der Mieter bestätigt, dass seine Angaben sowie die von ihm vorgelegten Identitätsdokumente, Führerausweise, Bewilligungen und sonstigen Unterlagen nach bestem Wissen vollständig, wahrheitsgemäss und gültig sind.

15.2 Dies betrifft insbesondere Name, Identität, Geburtsdatum, Wohn- und Zustelladresse, Kontaktdaten, Zahlungsangaben sowie die für die Fahrzeugnutzung erforderlichen Fahrberechtigungen und Bewilligungen.

15.3 Wesentliche Änderungen seiner Kontakt- oder Zustelladresse sowie der Wegfall einer erforderlichen Fahrberechtigung sind der Vermieterin unverzüglich mitzuteilen.

15.4 Bei sachlichem Anlass darf die Vermieterin aktuelle Nachweise verlangen, soweit dies für den Vertragsabschluss, die sichere Fahrzeugüberlassung oder die Durchführung des Mietverhältnisses erforderlich und datenschutzrechtlich zulässig ist.

15.5 Vorsätzlich falsche oder irreführende Angaben sowie gefälschte oder ungültige Unterlagen können eine wesentliche Vertragsverletzung darstellen. Je nach Sachverhalt können strafrechtliche Tatbestände erfüllt sein; die Beurteilung obliegt den zuständigen Behörden und Gerichten.

15.6 Der Mieter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für nachgewiesene, rechtlich zurechenbare Schäden, die er schuldhaft durch falsche Angaben oder die Verwendung unrichtiger Unterlagen verursacht. Ersatzfähige Mietausfälle, Fahrzeugrückführungskosten sowie notwendige und rechtlich ersatzfähige Inkasso- und Rechtsverfolgungskosten können geltend gemacht werden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine doppelte Entschädigung desselben Schadens ist ausgeschlossen.

16 Berufsmässiger Personentransport und Plattformnutzung

16.1 Die Nutzung für berufsmässigen Personentransport, Taxi- oder Plattformfahrten ist nur zulässig, wenn sie im individuellen Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde.

16.2 Der Mieter ist dafür verantwortlich, während der gesamten Mietdauer sämtliche für die vereinbarte Nutzung erforderlichen gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Voraussetzungen einzuhalten. Dies umfasst insbesondere erforderliche Fahrberechtigungen (z. B. BPT / Code 121), Bewilligungen und anwendbare Vorschriften für den berufsmässigen Personentransport.

16.3 Der Mieter hat sicherzustellen, dass das Fahrzeug für den vereinbarten Einsatzzweck zugelassen, ausgerüstet und entsprechend versichert ist. Eine Plattformzulassung oder ein bestimmter Umsatz wird von der Vermieterin nicht garantiert.

16.4 Der Mieter informiert die Vermieterin unverzüglich über den Wegfall, die Einschränkung oder den Entzug einer für die vereinbarte Nutzung erforderlichen Berechtigung.

17 Datenschutz und Mitteilungen

17.1 Die Vermieterin bearbeitet Personendaten zur Bearbeitung von Buchungsanfragen, zum Abschluss und zur Durchführung des Mietvertrags, zur Abwicklung von Zahlungen, zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, zur Schadenbearbeitung und zur Wahrung berechtigter Interessen im gesetzlich zulässigen Umfang.

17.2 Weitere Informationen, insbesondere zu Empfängern, Aufbewahrungsfristen, allfälligen Auslandbekanntgaben und den Rechten betroffener Personen, ergeben sich aus der Datenschutzerklärung der Vermieterin. Diese muss auf der Website leicht zugänglich sein und bei der Buchung bzw. Fahrzeugübernahme verfügbar gemacht werden.

17.3 Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis können an die im Mietvertrag angegebenen Kontaktadressen

gesendet werden, sofern die jeweilige Mitteilung rechtlich in dieser Form zulässig ist.

17.4 Der Mieter hat Änderungen seiner Kontakt- und Zustelladresse unverzüglich mitzuteilen. Gesetzliche Vorschriften über den Zugang von Erklärungen bleiben vorbehalten.

18 Schlussbestimmungen

18.1 Gesamte Vereinbarung: Der individuelle Mietvertrag, diese AGB und ausdrücklich einbezogene Zusatzvereinbarungen bilden die Vereinbarung der Parteien über das betreffende Mietverhältnis. Individuelle, ausdrücklich vereinbarte Vertragsbestimmungen gehen bei Widersprüchen diesen AGB vor.

18.2 Änderungen: Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrags bedürfen der Textform, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist oder die Parteien ausdrücklich eine strengere Form vereinbaren.

18.3 Kein Rechtsverzicht: Die vorübergehende Nichtausübung oder verspätete Durchsetzung eines Rechts durch die Vermieterin gilt nicht als Verzicht auf dieses Recht.

18.4 Höhere Gewalt: Keine Partei haftet im gesetzlich zulässigen Umfang für Leistungsstörungen, die unmittelbar auf aussergewöhnliche, nicht beherrschbare und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vermeidbare Ereignisse zurückzuführen sind. Die betroffene Partei informiert die andere Partei soweit möglich unverzüglich und trifft zumutbare Massnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen. Zwingende gesetzliche Rechte und Haftungsregeln bleiben vorbehalten.

18.5 Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen im gesetzlich zulässigen Umfang wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.

18.6 Anwendbares Recht: Es gilt schweizerisches materielles Recht, soweit dessen Anwendung gesetzlich zulässig ist. Zwingende Bestimmungen des internationalen Privatrechts und zwingende Verbraucherschutzvorschriften bleiben vorbehalten.

18.7 Gerichtsstand Zürich: Soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich zulässig ist, wird für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis Zürich, Schweiz, als Gerichtsstand vereinbart. Zwingende gesetzliche Gerichtsstände, insbesondere bei Konsumentenverträgen, bleiben vorbehalten. Wo eine vorgängige Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich nicht zulässig ist, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Vermieterin: Rigitrade AG
Sitz: Tannenstrasse 16, 8424 Embrach, Schweiz
Geschäftsadresse: Schaffhauserstrasse 550, 8052 Zürich

Diese AGB gelten nur, soweit sie wirksam in den jeweiligen Mietvertrag einbezogen wurden. Der Mieter bestätigt bei Vertragsabschluss, dass er die AGB zugänglich erhalten und ihnen zugestimmt hat.

Oktober 2026